

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก โจทก์
นาย โยธิน นา คตระกูล กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335

การที่เครื่องยนต์สูบน้ำถูกยกจากรถไถมาวางอยู่กับพื้นเป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปแล้ว จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นความผิดลักทรัพย์สำเร็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 336 ทวิ, 83 ริมของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสาม ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือนของกลางริบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสี่ จำคุกคนละ 6 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดจริง และวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่เครื่องยนต์สูบน้ำถูกยกมาจากรถไถนามาวางอยู่กับพื้น เช่นนี้ เป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปแล้ว จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามถือได้ว่าลักทรัพย์สำเร็จแล้ว หาใช่เป็นเพียงพยายามกระทำความผิดไม่

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สรรพ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>